Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ОЛОВНО – ЦИНКОВИ РУДИ, ОТ УЧАСТЪК „ЮЖНА ПЕТРОВИЦА“ НА НАХОДИЩЕ „ГЮДЮРСКА“, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СКЛЮЧЕН НА 14 ЮЛИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И „ГОРУБСО - ЗЛАТОГРАД“ АД, ГР. ЗЛАТОГРАД, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 20 ЮЛИ 2005 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 5 АПРИЛ 2007 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2007 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2014 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 ОТ 17 ЮНИ 2015 Г.

Днес, 08 април 2020 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерството на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 761 на Министерския съвет от 13 декември 2019 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – оловно – цинкови руди, от участък „Южна Петровица“ на находище „Гюдюрска“, община Златоград, област Смолян;

- чл. 2 и чл. 44 от Договор от 14 юли 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми – оловно – цинкови руди, от участък „Южна Петровица“ на находище „Гюдюрска“, община Златоград, област Смолян, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 20 юли 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 5 април 2007 г., Допълнително споразумение № 3 от 27 декември 2007 г., Допълнително споразумение № 4 от 8 октомври 2014 г. и Допълнително споразумение № 5 от 17 юни 2015 г., наричан за краткост „концесионен договор", между

СТРАНИТЕ:

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, представляван от Министъра на енергетиката – **ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА**,

2. **„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД,** вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831493848, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Студентски, бул. „Г. М. Димитров“ № 57, представлявано от изпълнителните директори - **НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ** и **НЕДЕЛЧО БОНЕВ**, заедно, и

3. **„РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС" ЕООД**, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 120550180, със седалище и адрес на управление гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 2, представлявано от управителите

РУЖА БОДУРОВА и **ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ**, заедно, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Минстрой Холдинг" АД, гр. София, прехвърля на „Родопи Еко Проджектс" ЕООД, гр. Златоград, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 495 на Министерския съвет от 2004 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 2004 г.), Решение № 603 на Министерския съвет от 2005 г. (обн. ДВ, бр. 57 от 2005 г.) и Решение № 528 на Министерския съвет от 2014 г. и сключения на 14 юли 2004 г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми – оловно – цинкови руди, от участък „Южна Петровица" на находище „Гюдюрска", община Златоград, област Смолян, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 20 юли 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 5 април 2007 г., Допълнително споразумение № 3 от 27 декември 2007 г., Допълнително споразумение № 4 от 8 октомври 2014 г. и Допълнително споразумение № 5 от 17 юни 2015 г.

Чл. 2. (1) „Родопи Еко Проджектс" ЕООД, гр. Златоград, приема да замести изцяло в правата и задълженията „Минстрой Холдинг" АД, гр. София, произтичащи от Решение № 495 на Министерския съвет от 2004 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 2004 г.), Решение № 603 на Министерския съвет от 2005 г. (обн. ДВ, бр. 57 от 2005 г.) и Решение № 528 на Министерския съвет от 2014 г. и сключения на 14 юли 2004 г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми – оловно – цинкови руди, от участък „Южна Петровица" на находище „Гюдюрска", община Златоград, област Смолян, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 20 юли 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 5 април 2007 г., Допълнително споразумение № 3 от 27 декември 2007 г., Допълнително споразумение № 4 от 8 октомври 2014 г. и Допълнително споразумение № 5 от 17 юни 2015 г.

(2) „Родопи Еко Проджектс" ЕООД, гр. Златоград, поема всяко неизпълнено от „Минстрой Холдинг" АД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Родопи Еко Проджектс" ЕООД, гр. Златоград, се задължава да предостави банкова гаранция по чл. 21, ал. 2 от концесионния договор.

Чл. 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Родопи Еко Проджектс" ЕООД, гр. Златоград, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията,

Навсякъде в документа подписи и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

свързани с опазване и възстановяване на състоянието на околната среда, при условията на чл. 22 от концесионния договор.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1 дължимите до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 43 873,64 лева (четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки), внесени от „Минстрой Холдинг" АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Родопи Еко Проджектс" ЕООД, гр. Златоград, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 43 851,04 лева (четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки), в срок до 90 (деветдесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и/или ал. 3, „Родопи Еко Проджектс" ЕООД, гр. Златоград, дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната вноска по финансовото обезпечение.

Чл. 5. Член 39 от концесионния договор се изменя така:

За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8
Министерство на енергетиката
телефон: 02 9263 197, 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Златоград 4980
ул. „Стефан Стамболов" №
„Родопи Еко Проджектс" ЕООД
телефон:
факс:"

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор от 14 юли 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми – оловно – цинкови руди, от участък „Южна Петровица" на находище „Гюдюрска", община Златоград, област Смолян, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 20 юли 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 5 април 2007 г., Допълнително споразумение № 3 от 27 декември 2007 г., Допълнително споразумение № 4 от 8 октомври 2014 г. и Допълнително споразумение № 5 от 17 юни 2015 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Оригинал

Всички останали клаузи от Договор от 14 юли 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми – оловно – цинкови руди, от участък „Южна Петровица“ на находище „Гюдюрска“, община Златоград, област Смолян, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 20 юли 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 5 април 2007 г., Допълнително споразумение № 3 от 27 декември 2007 г., Допълнително споразумение № 4 от 8 октомври 2014 г. и Допълнително споразумение № 5 от 17 юни 2015 г. остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

....

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

......

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

....

НЕДЕЛЧО БОНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА **"РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС" ЕООД**

РУЖА БОДУРОВА
УПРАВИТЕЛ

....

ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ
УПРАВИТЕЛ